

综上,暴力胁迫他人签订“结算合同”,是一种作为与不作为结合的危害行为,在审理该类案件时,应当运用“穿透式”思维,准确把握当事人的真实意思,合理界定是否属于抢劫罪的危害行为。

三、被害人财产性权益“当场”受到实际侵害构成抢劫既遂

通说认为,抢劫罪侵犯的是复杂客体,既侵犯财产权利又侵犯人身权利,具备劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的,均属抢劫既遂;既未劫取财物,又未造成他人人身伤害后果的,属抢劫未遂。

本案中,相关证据表明王某某等3人暴力胁迫被害人签订“结算合同”,并未造成被害人轻伤以上后果,那么认定其是否构成既遂的标准主要在于王某某等人是否劫取到了财物,即被害人的财物是否发生了转移占有。

笔者认为,抢劫是一种具有“当场性”的财产性犯罪,犯罪人的行为是否实际侵害了被害人的财产性权益也应当具有“当场性”。本案中,受王某某等3人的暴力胁迫,被害人在其事先拟定好的合同上签字,“当场”处分了自己的财产性权益,被告人的强制行为与被害人的处分行为之间具有因果关系。即使该“结算合同”是一种可撤销的合同,在被害人提请撤销之前,在抢劫行为发生的“当场”,该“结算合同”都具有法律效力。可以说,王某某在抢劫行为的“当场”已经实际取得了被害人的财产性利益,被害人财产性权益“当场”受到实际侵害。因此,应当认定为犯罪既遂。

编写人:河南省安阳市中级人民法院 邢霞 秦程程 申江波

被告人前一阶段的有罪供述被作为非法证据排除后， 后续的“重复供述”并不必然排除

——范某某抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院(2023)粤刑终653号刑事附带民事裁定书

2. 案由：抢劫罪

【基本案情】

2015年8月8日，被告人范某某预谋抢劫搭客摩托车司机，遂携带一把水果刀，在某广场附近租乘了被害人李某某的摩托车。当日0时43分，范某某乘坐李某某驾驶的摩托车途经东莞市东深路龙溪桥头段，指引李某某驶入某村附近一路段，持刀捅刺李某某数刀，劫取李某某的摩托车逃离现场。经鉴定，李某某符合生前被他人使用锐器（类单刃尖刀）刺戳左季肋部、右胸部、右上腹部致左肺破伤、下腔静脉破裂及肝脏破裂，大出血而死亡。2020年1月6日，范某某被抓获归案。

【案件焦点】

1. 被告人提出非法证据排除申请，不能排除存在以刑讯逼供等非法方法收集证据情形的，对有关证据如何排除；2. 对于被告人在侦查阶段所作的多次有罪供述，前一阶段的有罪供述被作为非法证据排除后，后续的“重复供述”是否必然排除。

【法院裁判要旨】

广东省惠州市中级人民法院经审理认为：被告人范某某无视国法，采用暴力手段非法劫取他人财物，致一人死亡，其行为已构成抢劫罪。被告人范某某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。本案中，被告人范某某抢劫致被害人死亡，犯罪后果极其严重；作案后长期潜逃，潜逃期间又故意犯罪，其主观恶性及人身危险性均较大，本应依法严惩。但考虑到本案的证据问题，根据“少杀慎杀”的刑事政策，对其判处死刑，可以不必立即执行。被告人范某某除承担刑事责任外，还应对因其犯罪行为给原告人造成的经济损失承担民事赔偿责任，但应按照法律规定确定赔偿范围和数额。本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第五项、第四十八条、第五十七条、第五十九条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十五条、第一百九十二条之规定，判决：

一、被告人范某某犯抢劫罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、被告人范某某在本判决发生法律效力之日起三十日内，一次性赔偿附带民事诉讼原告人人民币75935元。

一审宣判后，范某某提出上诉。

广东省高级人民法院经审理认为：原审判决事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回重审。

广东省惠州市中级人民法院经重审认为：被告人范某某采用暴力手段非法劫取他人财物，致一人死亡，其行为已构成抢劫罪。被告人范某某是累犯，依法应当从重处罚。被告人范某某抢劫致被害人死亡，犯罪后果极其严重；作案后长期潜逃，潜逃期间又故意犯罪，其主观恶性及人身危险性均较大，本应依法严惩。但考虑到本案的证据问题，根据“少杀慎杀”的刑事政策，对其判处死刑，可以不必立即执行。被告人范某某除承担刑事责任外，还应对因其犯罪

行为给原告人造成的经济损失承担民事赔偿责任。据此，判决：

一、被告人范某某犯抢劫罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、被告人范某某在本判决发生法律效力之日起三十日内，一次性赔偿附带民事诉讼原告人人民币75935元。

案件宣判后，范某某提出上诉。

广东省高级人民法院经审理认为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案被告人范某某提出其在侦查阶段受到侦查人员的刑讯逼供，从而对其所作的有罪供述及辨认、指认笔录提出非法证据排除的申请。本案的焦点问题是对被告人的有罪供述及辨认、指认笔录等证据收集的合法性调查。

一、不能排除存在以刑讯逼供等非法方法收集证据情形的，对有关证据应当予以排除

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六规定：“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除……”从上述规定可以看出，刑事诉讼法明确规定对采用刑讯逼供等非法手段收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当予以排除。在法庭审理过程中，审判人员认为可能存在以非法方法收集证据情形的，应当对证据收集的合法性进行法庭调查。如果不能排除存在以刑讯逼供等非法方法收集证据合理怀疑的，应当将该证据依法予以排除。

本案审理过程中，广东省惠州市中级人民法院依法启动了非法证据排除程序，并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十九条的规定，通知参与讯问被告人的四名侦查人员出庭说明情况，侦查机关、公诉机关亦对相关取证行为的合法性作了说明。经过法庭调查，法院认为侦查机关两次将被告人押解出看守所的合法性存疑，相应的讯问、辨认、指认笔录均不采信为本案的定案证据。

具体而言。

1. 对于被告人范某某提出其于2020年1月13日、20日被公安机关从看守所提押出所，采取刑讯逼供的方式获取其有罪供述及指认现场笔录，请求对供述、指认、辨认笔录予以排除。侦查人员作出情况说明证实2020年1月13日将范某某提解出看守所目的是让其指认作案现场，1月20日将范某某提解出看守所目的是进一步确认被害人摩托车的去向，侦查人员也出庭作证称没有刑讯逼供的情况。但是此前侦查机关在1月7日已安排范某某指认现场，侦查机关于1月13日将范某某押解出看守所，于1月14日0时4分至1时46分在惠州市仲恺高新技术产业开发区分局办案中心对范某某进行讯问，并形成讯问笔录，明显违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条第二款“犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行”的规定，依法应排除此次讯问笔录，不能作为本案的证据使用。因此，现有材料无法排除侦查机关两次将范某某押解出看守所目的的合法性的怀疑，侦查机关出具情况说明及侦查人员出庭说明情况的理由不能合理解释，侦查机关两次提解被告人出所行为的合法性存疑，对此期间所形成的讯问、辨认、指认笔录，均应当以非法方法收集的证据予以排除。

2. 侦查机关于2020年1月14日15时20分将范某某还押回看守所，当日15时42分至16时16分在看守所进行讯问，并形成范某某的第二份有罪供述；1月20日20时20分将范某某还押回看守所，当日20时41分至21时16分在看守所进行讯问，并形成范某某的第三份有罪供述。如前所述，侦查机关两次押解范某某出所的合法性存疑，而第二份、第三份有罪供述是范某某还押回所后第一时间所作，范某某在讯问过程中精神状态不佳，侦查机关收集这两份有罪供述的合法性存疑，不能排除这两次有罪供述存在以非法方法收集的情况，应当予以排除，不能作为定案的证据使用。

二、被告人在侦查阶段的“重复供述”并不因之前供述的非法取证而必然排除

对于被告人在侦查阶段所作的多次有罪供述，如果前一阶段的有罪供述被

作为非法证据排除后，被告人在侦查阶段后续作出的重复有罪供述是否一并排除，理论界和实务界均存在不同观点。我们认为，应结合案情具体分析，区别对待，综合考虑前一阶段非法取证手段的性质和严重程度、取证主体的改变情况、特定的讯问环境等因素，综合衡量被告人的重复供述是否自愿，是否可以排除被告人供述存在被威胁的情形，从而决定是否排除重复供述。

具体到本案而言，范某某的第四份有罪供述是侦查人员在看守所进行讯问，并形成讯问笔录。首先，讯问地点符合《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，相比侦查机关的办案场所而言，犯罪嫌疑人、被告人在看守所羁押期间，一般不会被侦查机关刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等其他非法方法收集证据，其主观意志是自由的。其次，侦查人员在全程录音录像情况下讯问被告人，同步录音录像资料能反映讯问过程。本案讯问录像显示，在讯问过程中侦查人员将《认罪认罚从宽告知书》给被告人阅读，范某某回答问题逻辑清楚，神态自然，并没有疲惫、恐惧等精神状态不佳的情况，是自愿供述。最后，被告人的有罪供述情节详细，真实性高。在第四份有罪供述中，范某某对其抢劫作案细节作了详细供述，讯问结束后阅读了讯问笔录并签名确认。因此，该份讯问笔录程序合法，被告人的供述是依法取得，应当作为定案的证据使用。

综上，法院经过法庭调查，对被告人范某某被提解出看守所所作的辨认、指认笔录以及前三次有罪供述，认定为以非法方法收集的证据予以排除，而对于在看守所的第四次有罪供述予以采信。综合分析在案证据，能够形成完整的证据链条，足以认定被告人范某某抢劫并致人死亡的犯罪事实。

编写人：广东省高级人民法院 李慧群

涉虚拟货币犯罪案件的数额认定与财产处置

—— 张某某等抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省漳州市中级人民法院(2023)闽06刑终302号刑事判决书

2. 案由：抢劫罪

【基本案情】

2022年5月25日14时许，陈某、周某某等人到某茶室与被告人张某某商谈交易某虚拟货币，张某某同意以“人民币30余万元”的价格向陈某“兑换”5万余个某虚拟货币。其间，张某某以外出取钱为由，和被告人陈某甲、陈某乙离开茶室。张某某向陈某甲、陈某乙提议骗取或盗取对方某虚拟货币，如若不成即逼问出对方密码将某虚拟货币转走，陈某甲、陈某乙同意。后，张某某等人携带现金返回茶室，要求陈某到车上交易，陈某同意。上车后，张某某以“验币”为由，让陈某下载安装“某钱包”的交易软件，并让陈某先行转入少量某虚拟货币。张某某电话联系被告人陈某丙一同参与。车辆在绥安镇华美达酒店一带兜圈以确保未被跟踪，后在张某某的指使下往绥安镇罗山村方向行驶。途中，张某某用闽南语授意陈某丙等人抢走陈某的手机。张某某再次以“验币”为由让陈某向其某虚拟货币钱包转入少量某虚拟货币，意图借机窃取钱包密码未果。陈某甲将车开到某村某水库附近的山林后，张某某再次要求陈某“转币、验币”，陈某拿出手机操作时被陈某丙抢走手机并交给张某某，陈某丙、陈某乙一同在车后排座控制住陈某，又从车上取出塑料扎带捆绑住陈某的

双手。后，张某某在车上威胁、逼迫陈某说出手机某虚拟货币钱包账号及密码，并将陈某手机某虚拟货币钱包账户内的53008个某虚拟货币强行转到自己手机的某虚拟货币钱包账户内。后，张某某指使陈某甲开车将陈某载回某酒店门口下车。张某某将抢得的部分某虚拟货币(45871个)用于参与网络赌博等其他违法犯罪活动。

【案件焦点】

1.涉虚拟货币犯罪数额的认定；2.案涉虚拟货币的财产处置。

【法院裁判要旨】

福建省漳浦县人民法院经审理认为：被告人张某某、陈某甲、陈某乙、陈 某丙以非法占有为目的，结伙采用暴力、胁迫的方法强行转走他人53008个虚拟货币(以其商定的交易价格折合为人民币30万元至35万元之间，每个虚拟货币折合人民币5.66元至6.6元之间)，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，属共同犯罪。被告人陈某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付 结算帮助，情节严重，其行为还构成帮助信息网络犯罪活动罪，属共同犯罪，应当与其所犯抢劫罪数罪并罚。判决：

一、被告人张某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币6万元；

二、被告人陈某乙犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。合并决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币22000元；

三、被告人陈某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币2万元；

四、被告人陈某丙犯抢劫罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币2万元；

五、继续追缴被告人陈某乙的违法所得赃款人民币2000元；

六、继续追缴被告人张某某违法所得的45871个某虚拟货币折合人民币

259629.86元(就低按每个虚拟货币人民币5.66元计算)。

一审宣判后,张某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙提出上诉。

福建省漳州市中级人民法院经审理认为:某虚拟货币是常见的虚拟货币之一,具有交换价值和经济属性,是一种虚拟商品,具有财产属性,可以成为抢劫罪的犯罪对象。本案中,张某某等人非法获取陈某某虚拟货币的账号和密码,并强行转走某虚拟货币的根本目的是转移陈某对某虚拟货币的占有,并获取某虚拟货币带来的财产利益,其侵害的是陈某个人的财产权益。张某某等人采取暴力、胁迫手段强行转走他人某虚拟货币的行为符合抢劫罪的犯罪构成。因本案45871个某虚拟货币已被张某某挥霍,张某某应按双方约定的交易价值退赔陈某。判决:

一、维持福建省漳浦县人民法院(2022)闽0623刑初662号刑事判决第一、二、三、四、五项;

二、撤销福建省漳浦县人民法院(2022)闽0623刑初662号刑事判决第六项;

三、责令上诉人张某某退赔被害人陈某人民币259629.86元。

【法官后语】

司法实践中,针对虚拟货币案件犯罪数额的认定主要有几种处理方式:一 是以被害人购买虚拟货币的价格认定被害人财产损失的数额,进而认定犯罪数额;二是以被告人的获利数额认定,即按照行为人销售虚拟货币的价格认定犯罪数额;三是参考犯罪行为发生时域外交易平台虚拟货币的平均交易价格认定虚拟货币的价值;四是行为人与被害人在交易中对虚拟货币的价格达成一致意见,按照约定的价格认定犯罪数额。以上四种认定涉虚拟货币案件犯罪数额的方式各有利弊。以被害人取得虚拟货币支付的成本或对价来认定被害人遭受的损失,进而确定虚拟货币的价值,符合财产犯罪数额计算的基本原则,也可以避开虚拟货币受供求关系及人为炒作等因素影响,价格出现剧烈的波动,呈现较大幅度增值或贬值变化的情况。但实践中,虚拟货币不像存款可以通过银行等金融机构查询历史交易金额,公安机关对被害人持有的虚拟货币的“溯

源”存在障碍，也就是说如果被害人无法提交购买虚拟货币的交易凭证，就无法通过被害人购买虚拟货币的价格即被害人财产实际损失数额认定犯罪数额。笔者认为，行为人与被害人在交易中对虚拟货币达成一致意见，参考犯罪行为实施当日市场交易价排除引诱价格虚高可能，可以双方约定的交易价格认定犯罪数额。

本案中，在案证据无法认定被告人将某虚拟货币转出后销赃获利的金额，被告人与被害人商定以人民币30余万元的价格购买5万余个某虚拟货币，交易过程中，被告人合伙采用暴力、胁迫手段强行获取被害人某虚拟货币的账号和密码，并强行转走某虚拟货币。可见被告人主观上抢劫的对象是与5万余个某虚拟货币等值的30余万元人民币。而同一时期当地某虚拟货币的市场交易价与本案双方约定的价值基本一致，可以排除被告人以某虚拟货币交易作为引诱实施抢劫行为，交易价格虚高的可能。被告人对虚拟货币的价值数额是认可的，故根据双方商定的交易价格确定虚拟货币的价值，并据此认定犯罪数额具有正当性和合理性。

因个案中，并非非法获取虚拟货币的行为都发生在交易中，行为人与被害人未必都能对虚拟货币的价格达成一致意见，因此，应根据个案具体情况采用适当犯罪数额认定的处理方式。

对于涉案虚拟货币的处置，实践中存在不同观点：第一种观点认为，虚拟货币客观上具有价值，犯罪行为对被害人造成了财产损失，现行法律法规未明确禁止个人持有虚拟货币，从保护个人合法财产的角度看，对查扣在案的虚拟货币应返还持有人，对已被转移无法追回的，应责令被告人予以退赔；第二种观点认为，现行政策法规禁止经营性交易虚拟货币，且实践中，虚拟货币被大量用于洗钱等违法犯罪活动，从社会公共利益的角度看，应没收涉案虚拟货币。第三种观点认为，对涉案虚拟货币的处置不可一律没收或者发还被害人，应根据案件实际情况处置，按照最低证明标准，不足以证明持有人系非法获取的，应予以返还或折价退赔，对于确属非法持有的，应予以没收，上缴国库。笔者认为，在案证据不足以证明持有人(被害人)的虚拟货币系来源非法，对查扣

在案的虚拟货币应返还被害人，对已被转移无法追回的，应责令被告人参考案件犯罪数额认定方法，确定退赔的虚拟货币的价值。

本案中，被害人的某虚拟货币来源于“挖矿”获取，在案证据尚不足以证明被害人持有的某虚拟货币系通过非法途径取得，被告人到案后电子钱包中剩余7148个某虚拟货币，公安机关将剩余的某虚拟货币发还转入被害人的钱包，其他的某虚拟货币已被被告人转移无法追回。原审判决继续追缴被告人违法所得的45871个某虚拟货币折合人民币259629.86元，该判项存在两个方面的问题：一是将虚拟货币直接折合人民币存在政策上的风险；二是未予以明确追缴的款项后续处置方式。对此，笔者认为，对涉案虚拟货币的财产处置的前提是在案证据不足以证明被害人虚拟货币的来源非法，对于尚未转移的虚拟货币，应当责令返还被害人；对于已经转移无法追回的，按照双方约定的交易价格退赔被害人。

编写人：福建省漳州市中级人民法院 陈燕 吴顺和 林杜明

抢劫“不转移占有的财物” 构成转化型抢劫时如何认定既遂、未遂

—— 陈某某抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01刑终780号刑事裁定书